

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ละเอียด ทิมใต้
นาง นันทกา อยู่ภู

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 407, มาตรา 654

การกู้ยืมเงินโดย ตกลง ให้มีการติดดอกเบี้ย ในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดอกเบี้ย สำหรับต้น เงินกู้ตก เป็นโมฆะทั้งหมดจำเลยไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะไปหักกับต้นเงินให้ลดน้อยลงไปได้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407.

การกู้ยืมเงินโดย ตกลง ให้มีการติดดอกเบี้ย ในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดอกเบี้ย สำหรับต้น เงินกู้ตก เป็นโมฆะทั้งหมดจำเลยไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะไปหักกับต้นเงินให้ลดน้อยลงไปได้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407.

(เจริญ นิลเอสงษ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชั้นชื้อ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ